

1518681-56.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165011/2021 - DISE-

DEL.SEC.OSASCO, 18571746 - DISE- DEL.SEC.OSASCO, 82/21/431 - DISE- DEL.SEC.OSASCO, 2165011 - DISE- DEL.SEC.OSASCO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518681-56.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518681-56.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165011/2021 - DISE-

DEL.SEC.OSASCO, 18571746 - DISE- DEL.SEC.OSASCO, 82/21/431 - DISE- DEL.SEC.OSASCO, 2165011 - DISE- DEL.SEC.OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLAUCO PIMENTEL RUBIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de GLAUCO PIMENTEL RUBIO, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, em 17 de junho de 2021, por volta das 20h30min, na Rua José Rodrigues da Silva, nº 248, Pirituba, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 170 porções de cocaína, substância entorpecente capaz de causar dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de

exame pericial químico-toxicológico está a fls.168/170. A denúncia foi recebida (fls. 182/183), providência ratificada a fls. 259. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 252), ofertou defesa preliminar (fls. 200/208). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates, o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno, a douta defesa, requereu o reconhecimento da confissão, bem como a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Allan e Onassis relataram que, na data dos fatos, receberam denúncia anônima na Delegacia de Polícia dando conta do endereço da casa do réu e do seu envolvimento de um veículo branco na entrega de drogas via "delivery". Afirmaram que permaneceram observando o imóvel e viram quando alguém chegou no portão e teve interação com o réu, entregando-lhe e recebendo algo. Quando o réu saiu da casa a bordo do veículo mencionado na denúncia, efetuaram a abordagem. Em poder do réu, no bolso das vestes, apreenderam dez pinos de cocaína, bem como outros trinta ou quarenta no cinzeiro do veículo. O réu de pronto admitiu para as testemunhas que estava traficando drogas e franqueou sua entrada na casa. No guarda-roupa do acusado havia de sessenta a setenta pinos idênticos da mesma droga. Interrogado em juízo, Glauco admitiu que, havia cerca de um mês, vendia cocaína por dez reais o pino. Afirmou que às vezes utilizava o veículo apreendido para fazer entrega de cocaína. Disse que recebia a droga de um homem de prenome Rodrigo, que reside perto do Hospital São Camilo. Disse tê-lo conhecido numa escola de samba. Afirmou que na época dos fatos consumia cocaína, mas não se declarou dependente químico. Afirmou que resolveu vender cocaína porque o restaurante de sua família, em decorrência da pandemia de Covid-19, estava prestes a falir. Disse que é pai de filhos menores. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o art. 59 do CP, fixa-se a pena-base em 7 anos, 6 meses de reclusão e 750 dias-multa de pagamento no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de cento e setenta porções de cocaína, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Em razão da confissão atenuam-se as reprimendas: 6 anos, 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de acusado que estava envolvido com atividade criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes. Era o responsável pela guarda de cento e setenta porções de cocaína prontas para comercialização. Como se sabe, tal atividade é perfeitamente organizada e escalonada havendo hierarquia de pessoas. Sendo assim, o réu não estava aleatoriamente na posse de tamanha quantidade de porções de entorpecente, mas integrava engrenagem maior, com distribuição de funções, comandos e ordens. O réu admitiu que estava, havia um mês, conluído com Rodrigo, que lhe entregava as drogas que depois venderia. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, consoante prevê a alínea "a" do §2º do art. 33 do CP e o §1º, do art. 2º, da Lei nº 11.343/06. Defiro o direito de apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de GLAUCO PIMENTEL RUBIO, qualificado nos autos, às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 625 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração do entorpecente, oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Declaro o perdimento, em favor do FUNAD, do veículo constrito, que era utilizado pelo réu para a prática criminosa, fato incontestável

e que ele próprio admitiu. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA